

건강보험심사평가원 상임감사

개 선 요 구

제 목 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 개정 필요

관 계 부 서 심사기준실

내 용

1. 업무개요

심사기준실은 「국민건강보험법 시행규칙」 제20조제4항 및 「요양급여비용 심사·지급 업무 처리기준」 제4조에 따라 공고하는 심사지침의 신설 또는 개정 등에 관한 업무를 수행하고 있다.

이에 요양급여비용심사의 일관성과 투명성을 확보하여 업무의 신뢰성과 효율성 제고에 기여하고 있다.

2. 심사지침조정위원회 위원에 관한 사항

가. 관계규정(판단기준)

「위원회 설치 및 운영 지침」 제3조에 따르면 조정의 목적으로 설치되어 건강보험심사평가원이 운영 또는 관리하는 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기구를 “위원회”로 정의하고 있으며, 동 지침 제6조에 따라 설치목적·기능 및 성격, 구성 및 위원의 자격요건과 결격사유, 제척·기피 및 해촉에 관한 사항 등 위원회의 구성에 관한 사항을 운영규정에 명시하도록 하고 있다.

따라서 심사기준실은 「위원회 설치 및 운영 지침」에서 정한 바에 따라 심사지침조정위원회¹⁾(이하 “위원회”라 한다) 위원의 자격요건, 결격사유 등 구성에

1) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 개정 시(2022년 6월) 심사지침설정위원회에서 심사지침조정위원회로

관하여 필요한 사항을 「심사지침 설정 등에 관한 지침」에 명확히 규정해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「심사지침 설정 등에 관한 지침」에는 위원회의 설치, 구성, 운영 등에 관한 사항만 규정하고 있을 뿐, 위원의 결격사유와 제척·기피 및 해촉 등에 관한 사항을 별도로 규정하고 있지 않은 사실을 확인하였다.

그 결과 위원회에서 심사지침의 신설 또는 개정 등에 관한 제반사항에 대해 검토 시 공정성 및 타당성 확보가 결여 될 우려가 있다.

3. 심사지침조정위원회 회의록 관리에 관한 사항

가. 관계규정(판단기준)

「요양급여비용 심사·지급 업무 처리기준」 제4조에 따르면 심사기준을 심사에 적용함에 있어 불분명한 사항이 있는 경우 심사지침을 공고하여 운영할 수 있으며 이 경우 보건복지부 장관에게 이를 요청하거나 진료심사평가위원회²⁾ 또는 전문심사위원회³⁾의 심의를 거쳐 공고하도록 명시하고 있다.

즉 심사지침이란 「요양급여비용 심사·지급 업무 처리기준」 제3조에 따라 요양급여비용 심사기준 적용을 위하여 건강보험심사평가원장이 공고한 것으로 세부사항 고시 형태로 공개되고 있으며 법령, 급여기준에 대한 구체적인 해석을 통해 심사 시 적용되고 있다.

이에 심사기준실은 「심사지침 설정 등에 관한 지침」을 제정하고 [표 6]와 같이 위원회를 설치·운영하여 심사지침 신설 또는 개정 등에 관한 제반사항에

명칭변경

2) 「국민건강보험법」 제66조에 따라 심사평가원의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 설치된 위원회

3) 「요양급여비용 심사·지급 업무 처리기준」 제4조제3항에 따라 요양급여비용의 심사를 함에 있어 의학적 타당성을 전문적으로 판단하기 위하여 설치된 위원회

대해 검토하고 있다.

[표 6] 심사지침조정위원회 운영 현황

(단위: 건)

구 분	합 계	연 도					
		2020 ^{주1}	2021	2022	2023	2024	2025
합 계	19	10	-	3	-	6	-
심사지침설정위원회	10	10	-	-	-	-	-
심사지침조정위원회	9	-	-	3	-	6	-

주1: 2020년 3월 ~ 10월 운영결과로 감사대상기간 外

자료: 감사 제출자료 재구성

「심사지침 설정 등에 관한 지침」 제7조 의하면 회의개최 근거, 위원장 직무 대행 요건, 대면·서면 회의 방식을 명명하는 등 위원회 세부 운영 사항에 대해 기술하고 있다.

따라서 심사지침의 합리적 설정과 효율적인 운영 및 관리를 위해 「심사지침 설정 등에 관한 지침」에 따른 일관된 운영과 관리가 이루어져야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 심사기준실은 [별표 1] “심사지침조정위원회 회의록 작성 현황”과 같이 감사대상기간동안 총 9차례 위원회를 개최·운영하면서 매회 회의록을 작성·보고하였으나, 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 제7조 위원회 운영사항에는 기재된바 없음을 확인하였다.

회의록은 회의에서 논의된 내용과 결정사항을 일관된 메시지로 기록·전달 하여 회의의 신뢰성과 투명성을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 추후 업무를 추적 하는데 유용한 증빙자료이다.

다만 운영은 하되 관련지침에 미기재 되어 있을 경우, 업무 담당자의 임의적 판단으로 차후 위원회 운영 시 생략하는 등 업무 통일성이 떨어질 위험성이 있다.

그 결과, 위원회 운영의 일관성이 약화되거나 의사소통 과정에서 어려움이 발생될 가능성이 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 감사과정에서 제기된 문제점을 충분히 인식하고 「심사지침 설정 등에 관한 지침」을 보다 구체화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 「심사지침 설정 등에 관한 지침」에 심사지침조정위원회 위원의 결격사유, 제척·기피·해촉 등 위원 관리 사항과 회의록 작성 및 보고 등 회의 운영 사항을 구체적으로 규정하여 위원회의 공정성과 타당성을 확보하고 업무 통일성이 저해되지 않도록 현 운영실정에 부합하게 관련 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)

2022년 심사지침조정위원회 회의결과			
1차	2차	3차	
"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강보험심사평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 제1차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 「요양급여비용의 심사·지급업무 처리기준」 제4조 나. 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 제369호, (2022.6.13. 전부개정) 다. 라. 2. 위와 관련하여 2022년 제1차 심사지침조정위원회 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2022. 10. 5. (수) 10:00 ~ 11:30 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 12명 다. 개최결과 본문 본안 1. 제1차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 제2차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 「요양급여비용의 심사·지급업무 처리기준」 제4조 나. 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 제369호, (2022.6.13. 전부개정) 다. 라. 2. 위와 관련하여 2022년 제2차 심사지침조정위원회 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2022. 11. 2. (수) 10:00 ~ 11:30 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 12명 다. 개최결과 본문 본안 3. 제2차 심사지침조정위원회, 합의함(Comp. No.)	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 제3차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 「요양급여비용의 심사·지급업무 처리기준」 제4조 나. 「심사지침 설정 등에 관한 지침」 제369호, (2022.6.13. 전부개정) 다. 라. 2. 위와 관련하여 2022년 제3차 심사지침조정위원회 개최 결과를 다음과 같이 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2022. 12. 2. (수) 10:00 ~ 11:30 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 11명 다. 개최결과 본문 본안 5. 제3차 심사지침조정위원회, 합의함	
2024년 심사지침조정위원회 회의결과			
1차	2차	3차	
"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제1차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.7.31.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 4. 제1차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제2차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.8.1.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 5. 제2차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제3차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.8.25.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 6. 제3차 심사지침조정위원회, 합의함	
3차	4차	5차	
"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제4차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.9.25.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 7. 제4차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제5차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.11.5.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 8. 제5차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제6차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.12.4.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 9. 제6차 심사지침조정위원회, 합의함	
5차	6차	7차	
"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제7차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.12.4.(수) 15:00 ~ 16:00 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 10. 제7차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제8차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.12.24.(수) ~ 2024.12.26.(목) 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 11. 제8차 심사지침조정위원회, 합의함	"공정거래 위원회, 공정거래 정책지원 사업추진 지원사업" 주관 건강 보험심사 평가원 주최자 : 내부결재 (준비) 제 목 : 2024년 제9차 심사지침조정위원회 결과보고 1. 관련근거 가. 지침 제408호(2024.7.16.시행) 「심사지침 설정 등에 관한 지침」, 나. 다. 2. 위와 관련, 「국민건강보험법」 제45조 제2항을 인용하여 합의 보고합니다. - □ ○ - 가. 일 시: 2024.12.24.(수) ~ 2024.12.26.(목) 나. 장 소: 다. 안 건: 라. 참석자: 총 19명 다. 개최결과 본문 본안 12. 제9차 심사지침조정위원회, 합의함	